

Diskriminiert genug?; ASYLRECHT Summieren sich Diskriminierungen so, dass sie einer schweren Menschenrechtsverletzung gleichen, soll Asyl gewährt werden, sagt e....

Diskriminiert genug?; ASYLRECHT Summieren sich Diskriminierungen so, dass sie einer schweren Menschenrechtsverletzung gleichen, soll Asyl gewährt werden, sagt eine Gesetzesänderung. Bundesrat soll am Freitag zustimmen

taz, die tageszeitung

Mittwoch 03. Juli 2013

Copyright 2013 Contrapress media GmbH Vervielfältigung nur mit

Genehmigung des taz-Verlags All Rights Reserved



Section: INLAND; S. 07

Length: 553 words

Byline: CHRISTIAN RATH

Highlight: ASYLRECHT Summieren sich Diskriminierungen so, dass sie einer schweren Menschenrechtsverletzung gleichen, soll Asyl gewährt werden, sagt eine Gesetzesänderung. Bundesrat soll am Freitag zustimmen

Body

BERLIN taz | Bald könnten sich die Chancen für Roma erhöhen, in Deutschland Asyl zu erhalten. Im Asylverfahrensgesetz wird eine Regel eingefügt, wonach Asyl auch bei einer Summierung von Diskriminierungen gewährt werden muss, die jede für sich noch nicht asylwürdig ist. Am Freitag wird der Bundesrat dieser Gesetzesänderung voraussichtlich zustimmen. Der Bundestag hat das Gesetz im Juni schon beschlossen.

Derzeit werden Asylanträge von Roma fast immer abgelehnt. Die Anerkennungsquote für Antragsteller aus Serbien und Mazedonien liegt beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) regelmäßig bei unter einem Prozent. Roma werden wegen ihrer Ethnie eben nicht gefoltert und ins Gefängnis gesteckt. Und die bloße Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt, im Bildungssystem und bei der Gewährung von Sozialleistungen wird bisher nicht als Verfolgung im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention anerkannt.

Der neue Paragraf 3a des Asylverfahrensgesetzes verspricht Asyl nun aber auch bei einer Kumulierung unterschiedlicher Maßnahmen, die in der Summe so gravierend sind wie eine schwerwiegende Menschenrechtsverletzung. Künftig müssen Asylverfahren aufwendiger werden, gerade bei Anträgen von Roma, um auch die Summe von Alltagsdiskriminierungen richtig erfassen und bewerten zu können, erklärt Reinhard Marx, der führende deutsche Asyl-Anwalt.

In der Praxis findet das Gegenteil statt. Auf Druck von Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) hat das Asyl-Bundesamt im letzten Sommer ein Schnellverfahren eingeführt, nach dem alle Anträge vom Westbalkan binnen weniger Tage oder Wochen entschieden sein sollen. Das BAMF sagt dazu, die Anträge würden nur prioritär, aber nicht oberflächlich geprüft.

Diskriminiert genug?; ASYLRECHT Summieren sich Diskriminierungen so, dass sie einer schweren Menschenrechtsverletzung gleichen, soll Asyl gewährt werden, sagt e....

Marx' Erfahrung ist eine andere: Das Bundesamt stellt in seinen Ablehnungsentscheidungen nur noch Textbausteine zusammen. Selbst schwerwiegende Misshandlungen werden nicht mehr erwähnt. Dass unter diesen Umständen alltägliche Diskriminierungen angemessen geprüft werden, ist nicht zu erwarten.

Dabei müsste die Verfolgung durch kumulative Maßnahmen schon heute geprüft werden. Die EU-Qualifikations-Richtlinie, die Mindeststandards für die Asyl-Anerkennung definiert, schreibt dies bereits seit einigen Jahren vor. Seit 2007 fand sich auch ein versteckter Passus dazu im deutschen Aufenthaltsgesetz. Die Neuregelung im Asylverfahrensgesetz ändert die Rechtslage also gar nicht, sondern macht sie nur sichtbarer.

Erstaunlich also, dass es in den vergangenen sechs Jahren kein einziges entsprechendes Gerichtsurteil zugunsten von Roma gab. Pro Asyl sucht zwar Präzedenzfälle und würde auch einen Musterprozess finanzieren, bisher aber ohne Erfolg. Hauptproblem ist, dass für Roma die alltägliche Diskriminierung so normal ist, dass sie das im Anhörungsverfahren in der Regel gar nicht vorbringen, sagt Marei Pelzer, Pro-Asyl-Rechtsexpertin.

In einem Musterprozess müsste auch der Einwand geprüft werden, den das Bundesinnenministerium (BMI) geltend macht. Gegen Diskriminierungen müssen erst einmal die Gerichte vor Ort und notfalls der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte eingeschaltet werden, sagte BMI-Asylexperte Frank Mengel, nur wenn das scheitert, kann jemand Aufnahme in Deutschland verlangen. CHRISTIAN RATH

Die Neuregelung zum Asyl ändert die Rechtslage nicht, sie macht sie nur sichtbarer

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Subject: GESETZGEBUNG (92%); BEWILLIGUNGEN (90%); DISKRIMINIERUNG (90%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); MENSCHENRECHTE (90%); POLITISCHES ASYL (90%); REGIERUNGSKABINETTS (90%); DEUTSCHER BUNDESRAT (89%); MENSCHENRECHTSVERLETZUNGEN (89%); EINWANDERUNG (79%); MENSCHENRECHTSORGANISATIONEN (79%); ZUWANDERUNGSGESETZ (79%); DEUTSCHER BUNDESTAG (78%); ETHNIEN & VOLKSZUGEHÖRIGKEIT (78%); ETHNISCHE GRUPPEN (78%); EUROPÄISCHE UNION (78%); MINISTER & STAATSSEKRETÄRE (78%); ARBEITSMARKTLAGE (76%); MISSHANDLUNG & VERNACHLÄSSIGUNG (75%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (73%); INSTITUTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION (62%); INTERNATIONALE GERICHTSHÖFE & TRIBUNALE (62%)

Person: HANS-PETER FRIEDRICH (79%)

Geographic: EUROPÄISCHE MITGLIEDSTAATEN (90%); DEUTSCHLAND (74%); EUROPA (73%); SERBIEN (73%)

Load-Date: July 2, 2013